

之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。”执行异议审查在司法实践中以形式审查为主，实质审查为辅，过于追求以审判程序维护实体权利的价值，而忽略了执行异议可进行实质审查的意义，将执行异议审查过于走向形式化。本案中，对于采取不同的审查形式导致得出不同结果，该案涉及调解协议执行问题，对于调解协议未明确约定的附随义务的履行问题是否导致违约，法院在执行异议审查中具有一定的审查权，合理适用公平与诚信原则，权衡当事人的权利义务，最终实现了效率价值、法律价值、社会价值相统一，对今后把握执行尺度具有一定的参考价值。

编写人：广西壮族自治区柳州市柳江区人民法院 覃斌 黎玉

法院对继承债务人的财产性质认定及执行

——陈某某执行异议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区钦州市灵山县人民法院(2023)桂0721执异19号执行裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请执行人：陈某某

被执行人(异议人)：李某某

【基本案情】

2020年9月20日，李某某的妻子莫某某因生意资金周转需要向陈某某借款18000元，双方签订《借条》并载明：借款人于2020年9月向出借人借到人民币18000元整（大写为壹万捌仟元整），定于2020年11月25日归还现金人民币18000元。借款人莫某某在《借条》签字确认后交由陈某某收执。李某某与莫某某于2021年9月29日在高州市民政局婚姻登记处登记结婚。莫某某因意外于2021年11月11日死亡。2022年10月25日，原告陈某某诉被告李某某民间借贷纠纷一案，陈某某自愿放弃除李某某外主张其他莫某某遗产继承人承担本案债务责任的权利。2022年12月26日，灵山县人民法院作出（2022）桂0721民初3905号民事判决书，判决李某某在继承莫某某遗产的价值范围内偿还陈某某借款本金18000元及利息。

2023年4月3日，陈某某以李某某拒不履行生效判决向灵山县人民法院申请强制执行，法院依法对李某某的银行、微信、支付宝等账户进行冻结并划扣了其银行存款20150.8元。

2023年5月19日，李某某对法院作出的（2023）桂0721执830号案件采取的冻结账户、划扣资金的执行行为不服，向法院提出了书面异议，后经法院审查作出了（2023）桂0721执异19号执行裁定书。裁定返还从李某某银行账户中划扣的资金并解除对其名下银行、微信、支付宝账户的冻结。

【案件焦点】

李某某请求法院返还划扣的资金并解除对银行、微信、支付宝账户的冻结是否得到支持。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区灵山县人民法院经审理认为：本案系执行行为异议。继承权的实现，是指继承人依法取得继承权后，根据法定继承或遗嘱继承等方式实际取得遗产的法律后果。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十一条规定：“继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务。

超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不在此限。继承人放弃继承的，对被继承人依法应当缴纳的税款和债务可以不负清偿责任。”本案的执行依据载明的是李某某在继承莫某某遗产的价值范围内偿还陈某某借款本金及相应利息，据此，李某某履行生效判决确定义务的前提是已继承了莫某某的遗产，但从本案证据来看，现暂无证据表明本院冻结、划扣的款项系李某某继承莫某某的遗产所得，且李某某也没有表示自愿在继承遗产范围外承担还款责任。在没有证据证明李某某继承了遗产的情形下推定其继承了遗产，从而冻结其银行、微信、支付账户并划扣其银行账户资金，依据不足。至于李某某提出的中止本院（2022）桂0721民初3905号民事判决的执行问题，本院认为，本案应是在依法查清李某某是否继承遗产的情况下，再决定采取何种执行措施进行执行，而不是直接中止生效判决的执行。此外，李某某还申请撤销本院（2023）桂0721执830号执行裁定书，本院认为，本院是通过执行查控系统直接对李某某名下的财产进行查控，不存在撤销执行裁定的基础。综上，李某某请求返还划扣的款项及解除对银行、微信、支付宝账户的冻结，理由成立，本院予以支持。

广西壮族自治区灵山县人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条和《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条的规定，裁定如下：

- 一、返还从李某某银行账户中划扣的资金20150.8元；
- 二、解除对李某某名下银行、微信、支付宝账户的冻结；
- 三、驳回李某某的其他异议请求。

【法官后语】

本案中，李某某向法院提出解冻其账户并返还资金的书面异议的理由是否成立。

执行法律关系纷繁复杂，执行中各方合法权益受到侵害的情形在所难免，而执行异议是执行救济的重要途径，有利于维护各方主体的合法权益。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十一条规定：“继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务。超过遗产实际价值部分，

继承人自愿偿还的不在此限。继承人放弃继承的，对被继承人依法应当缴纳的税款和债务可以不负清偿责任。”在这里想和大家探讨的是对该条文规定的理解与适用。根据法条可以看出，我国法律采用的是无条件的“限定继承原则”，据此原则可知：第一，继承人对遗产债务承担有限责任，对遗产价值以上的税务、债务，可不予偿还，仅在自愿偿还的情况下，其才需要承担债务清偿责任。第二，对放弃继承的继承人，无需对遗产债务负责，仅需作出放弃继承的意思表示并生效即可。而对于表示接受继承的继承人则可以直接享受限定继承的利益，继承人享受限定继承利益没有任何限制。就继承债务纠纷而言，继承人在继承活动开始后可以自由选择接受或放弃继承而没有任何条件限制。比中国传统的“父债子偿”“夫债妻还”的无限继承原则更加合理、更加人性化，对继承人而言更加公平。

现实生活中，继承债务纠纷一般情况较为复杂，就司法审判而言，许多问题在法律上都不明确，如被继承人债务范围的认定、遗产实际情况的认定、各继承人应负担的清偿责任、遗产债权人债权不能受偿之救济手段，等等。那么在执行过程中，我们面对这一现象又如何处理？本案系执行行为异议，根据我国民事诉讼法第二百三十六条之规定，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议……根据该条规定，当事人、利害关系人提出异议的条件是：（1）必须以人民法院的执行行为违反法律规定或者司法解释为由提出异议；（2）必须向负责执行的人民法院提出；（3）必须以书面的方式提出异议。本案中，执行依据载明的是李某某在继承莫某某遗产的价值范围内偿还陈某某借款本金及利息。据此，法院对李某某款项冻结划扣的前提应当是李某某已继承了莫某某的遗产或者自愿承担继承遗产范围外的还款责任，但无证据证明法院冻结、划扣的款项系李某某继承莫某某的遗产所得或者李某某自愿承担还款责任。从而得出法院冻结并划扣李某某银行账户资金的行为依据不足。

对于遗产债权人的权益如何平衡呢？本案适用的《中华人民共和国民法典》第一千一百六十一条，是基于维护继承人的利益，增进家庭和谐和社会稳

定的角度作出的规定，其立法宗旨在于保护个人权益、维护社会秩序、推动社会和谐发展的全面考虑。该条在理论上引入了无条件限制继承原则，是民法上